

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTABELECIMENTOS PARCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ("Contrato") que celebram:

99 FOOD LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 60.112.920/0001-23, com sede na Avenida Paulista, 2537, 12º andar, Bela Vista, CEP 01.311-300, São Paulo/SP, doravante denominada simplesmente "99 FOOD", e, de outro lado:

[QUADRO GERAL DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO]

Razão Social: Luis Henrique Gois de Paiva 35095126850

CNPJ: 15.869.086/0001-60

Endereço Comercial: Rua Doutor Carvalho de Mendonça 56, Encruzilhada, Santos/SP, CEP: 11.070-100

Nome: LUIS HENRIQUE GOIS DE PAIVA

Cargo: Empresário

CPF: 350.951.268-50

Email: Paiva.luis90@hotmail.com

Telefone: (13) 97811-5455

Razão Social: CAROLINE ALVES KATAKURA 42272681840

CNPJ: 31.690.255/0001-57

Endereço Comercial: Rua Freitas Guimarães, 798, Itararé, São Vicente/SP, CEP 11.320-080

Nome: CAROLINE ALVES KATAKURA

Cargo: PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO

CPF: 422.726.818-40

Email: Cakatakura@gmail.com

Telefone: (13) 97811-5455

Razão Social: ARO TEMAKERIA PRAIA GRANDE LTDA.

CNPJ: 37.140.740/0001-33

Endereço Comercial: Rua Guatemala, 943, loja 4, Guilhermina, Praia Grande/SP, CEP 11.702-040

Nome: Kauê de Lima Gonçalves

Cargo: Representante

CPF: 346.858.818-69

Email: kaue_411@hotmail.com

Telefone: (13) 97811-5455

Razão Social: PURAVIDA SUSHI LTDA.

CNPJ: 36.069.101/0001-66

Endereço Comercial: Rua Nabuco de Araújo, 97, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11.025-010

Nome: Christian Freire Monteiro

Cargo: Representante

CPF: 230.663.958-20

Email: puravidasushi@outlook.com

Telefone: (13) 97811-5455

Razão Social: AMARE RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 52.475.317/0001-88

Endereço Comercial: Rua Silva Jardim, 402, Vila Mathias, Santos/SP, CEP 11.015-020

Nome: LUCAS MATHEUS GOIS DE PAIVA

Cargo: Representante

CPF: 350.951.298-76

Email: paiva.lucas@outlook.com

Telefone: (13) 97811-5455

Razão Social: SHARK PIZZAS LTDA.

CNPJ: 37.111.375/0001-39

Endereço Comercial: Rua Dr. Manoel Tourinho, 199, Macuco, Santos/SP, CEP 11.015-031

Nome: LUIS HENRIQUE GOIS DE PAIVA

Cargo: Empresário

CPF: 350.951.268-50

Email: Paiva.luis90@hotmail.com

Telefone: (13) 97811-5455

Marcas Registradas e/ou Operadas pelo Estabelecimento: 15.869.086/0001-60 Arô Santos 31.690.255/0001-57 Arô São Vicente 37.140.740/0001-33 Arô Praia Grande 36.069.101/0001-66 Pura Vida Sushi 52.475.317/0001-88 Amaré Sushi 37.111.375/0001-39 Shark Pizzas

neste ato representadas pelo(s) representante(s) legal(is) acima designado(s), doravante conjuntamente denominadas simplesmente "ESTABELECIMENTO". As Partes, doravante denominadas, em conjunto, "Partes" e, individualmente, "Parte". As Partes acima qualificadas decidem firmar o presente Termo que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

1. OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de intermediação pela 99 Food ao Estabelecimento Parceiro ("Estabelecimento"), por meio da conexão com Usuários e Entregadores Parceiros ("Serviços"). Em contrapartida, o ESTABELECIMENTO compromete-se ao pagamento das Taxas de Serviço à 99 Food.

1.2. Os Serviços serão disponibilizados por meio da plataforma 99 Food ("Plataforma"), permitindo que os Usuários realizem pedidos, façam pagamentos e acompanhem seu status de entrega.

1.2.1. Os termos e condições da Plataforma 99 Food estão previstos nos [Termos e Condições Comerciais da Plataforma 99Food para Restaurantes Parceiros](#) (o "T&C"), com os quais o ESTABELECIMENTO já aderiu.

1.3. Este Contrato é instrumento complementar ao T&C e sempre deverá ser interpretado em conjunto com o referido T&C. No entanto, em caso de conflito entre os dispositivos deste instrumento e do T&C, o Contrato prevalecerá.

1.3.1. Excepcionalmente, não será aplicável a esse contrato a Cláusula 1.8 do Anexo dos T&C, uma vez que há cláusula expressa compatível identificada no presente contrato.

1.4. A 99 Food reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o T&C, mediante sua revisão e atualização. O ESTABELECIMENTO compromete-se a consultar regularmente a última versão disponível na Plataforma, sendo de sua exclusiva responsabilidade garantir que esteja ciente das modificações realizadas.

1.5. Caso as alterações no T&C impliquem em mudanças nas obrigações acordadas, a 99 Food compromete-se a notificar o Estabelecimento com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência da data de entrada em vigor das referidas alterações.

2. INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. As informações de pagamento deverão ser configuradas e mantidas atualizadas diretamente pelo ESTABELECIMENTO por meio da plataforma da 99 Food, conforme funcionalidades disponíveis no aplicativo. Ao acessar a plataforma serão solicitadas as INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO ao ESTABELECIMENTO. O pagamento será realizado com base nos dados bancários e demais informações indicadas pelo Estabelecimento no momento do cadastro ou posterior atualização, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade e a correção dessas informações.

3. INFORMAÇÕES FISCAIS

3.1. As informações fiscais deverão ser configuradas e mantidas atualizadas diretamente pelo ESTABELECIMENTO por meio da plataforma da 99 Food, conforme funcionalidades disponíveis no aplicativo. Ao acessar a plataforma serão solicitadas as INFORMAÇÕES FISCAIS ao ESTABELECIMENTO. A emissão de documentos fiscais e demais obrigações acessórias será realizada com base nos dados fornecidos, sendo de responsabilidade exclusiva do ESTABELECIMENTO a veracidade, correção e atualização dessas informações.

4. MÉTODO DE ENTREGA ADOTADO

Ambos (entrega 99 e entrega estabelecimento)

5. VIGÊNCIA

5.1. O Contrato de Prestação de Serviços para Estabelecimentos Parceiros, estabelecido entre as Partes, terá prazo de vigência de 3 anos, contados a partir da data de assinatura pelas Partes.

6. DISTRIBUIÇÃO, TAXA DE SERVIÇO (COMISSÃO PELO USO DA PLATAFORMA) E PARIDADE DE PREÇOS

6.1. Pelo uso da Plataforma será cobrada taxa de serviço no valor equivalente a 8,9% (Isenção nos 3 primeiros meses do contrato) sobre o valor dos pedidos, devendo o Estabelecimento praticar na Plataforma Preços não maiores aos praticados em outras plataformas de delivery.

6.1.1. Em caso de descumprimento, será exigida multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do upfront.

6.2. Sem prejuízo do acima exposto, a 99 Food reserva o direito de aplicar a Taxa de Serviço em conformidade com a prática dos preços do Estabelecimento na Plataforma, assim como também se reserva o direito de ajustar a Taxa de Serviço mediante comunicação escrita a ser enviada por meio de um dos meios de comunicação oficiais da 99 e/ou nos termos estabelecidos na Cláusula 10 deste Contrato. O Estabelecimento Parceiro poderá consultar a Taxa de Serviço aplicável a qualquer momento no aplicativo.

7. MENSALIDADE

7.1. Não haverá cobrança de mensalidade

7.2. Sem prejuízo do disposto acima, a 99 reserva-se o direito de ajustar a Mensalidade mediante comunicação escrita apenas após o término da vigência inicial deste contrato, caso haja renovação com o Estabelecimento. O Estabelecimento Parceiro poderá consultar a mensalidade aplicável a qualquer momento no aplicativo, seguindo as instruções que a 99 lhe disponibilizar.



8. TAXA DE PAGAMENTO ONLINE (CARTÕES DE CRÉDITO E TICKETS DE ALIMENTAÇÃO)

8.1. É uma taxa administrativa de (3,2% (para Cartão e Pix)), adicional às taxas de intermediação, que será cobrada por cada pedido com processamento ou cooperação via 99 de forma online (por meio de qualquer um dos métodos de pagamento disponíveis na plataforma no momento do pagamento pelo Cliente Final), aplicável sobre o valor final da transação. Essa taxa não se aplica a pedidos pagos offline, ou seja, aqueles recebidos diretamente pelo Estabelecimento Parceiro, incluindo, mas não se limitando, a quaisquer cobranças feitas diretamente pelo Estabelecimento Parceiro ao Cliente Final, sem processamento ou cooperação de pagamento pela 99.

8.2. Sem prejuízo do disposto acima, a 99 reserva o direito de ajustar a Taxa de Pagamento Online mediante comunicação escrita. O Estabelecimento Parceiro poderá consultar a Taxa de Pagamento Online aplicável e suas regras de cálculo a qualquer momento no aplicativo, seguindo as instruções que a 99 lhe disponibilizar.

9. CUSTOS LOGÍSTICOS

9.1 Para todos os pedidos vendidos por intermediação da 99 Food e entregues por meio do modelo logístico da 99 Food, serão devidos custos logísticos, identificados na área do Estabelecimento Parceiro no Aplicativo 99Food como "Custos Logísticos". Tais custos serão pagos pelo Estabelecimento Parceiro por conta e ordem do Cliente Final.

9.1.1. Os custos logísticos serão calculados com base em critérios previamente definidos pela 99Food, os quais podem incluir, mas não se limitam a: (i) a distância entre o ponto de retirada e o destino da entrega; (ii) o tempo estimado de entrega; e (iii) a demanda local por pedidos.

9.1.2. Tais Custos Logísticos serão aplicáveis exclusivamente às entregas realizadas por meio do modelo logístico operado pela 99Food.

9.1.3. Os Custos Logísticos serão revertidos integralmente à 99Food para repasse direto às suas afiliadas para custear os serviços de intermediação de entregas prestados por suas afiliadas

9.2. Sem prejuízo do disposto acima, a 99Food reserva-se o direito de ajustar os Custos Logísticos mediante comunicação prévia escrita. Os valores relativos aos Custos Logísticos estarão presentes para consulta a qualquer momento no aplicativo.

10. COMUNICAÇÕES

10.1. Todos os avisos, comunicações, notificações e correspondências resultantes da execução do Contrato deverão ser feitos por escrito por uma Parte à outra, (i) sob protocolo por via postal com aviso de recebimento em seus endereços descritos no preâmbulo deste Contrato; ou (ii) via e-mail com confirmação de recebimento. Toda a comunicação exposta acima ficará aos cuidados dos responsáveis indicados abaixo:

99 Food:

Nome: Daniel Fichmann

Cargo: Diretor Comercial

E-mail: danielfichmann@didiglobal.com

ESTABELECIMENTO:

Nome: LUIS HENRIQUE GOIS DE PAIVA

Cargo: Representante

CPF: 350.951.268-50

Email: Paiva.luis90@hotmail.com

Telefone: (13) 97811-5455

11. OBRIGAÇÕES DA 99 FOOD

11.1. Para a execução deste Contrato, a 99 compromete-se a: Disponibilizar ao Estabelecimento relatórios de desempenho e monitoramento da execução dos pedidos através da plataforma 99 Food, sejam eles padronizados ou específicos, conforme a periodicidade acordada entre as partes.

11.2. Fornecer aos usuários do aplicativo 99Food um canal de atendimento personalizado e especializado, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para suporte relacionado a solicitações feitas ao Estabelecimento por meio da plataforma.

12. OBRIGAÇÕES DO RESTAURANTE

67403

12.1. Disponibilidade: Padrão Mínimo de Operação

12.1.1. Para garantir o padrão mínimo de operação ("Tempo Online"), o Estabelecimento deverá garantir que, durante o horário de funcionamento, o seu estabelecimento permaneça online e disponível para pedidos na Plataforma 99 por, no mínimo:

- ☐ (por cento) do Tempo Online que esteja disponível em outras plataformas de delivery, em caso de Estabelecimento com serviços de *dine-in* ("funcionamento presencial") com delivery online ☐;
- [18hrs as 24hrs] horas por mês conforme Tempo Online em outras plataformas de delivery, em caso de Estabelecimento Dark Kitchen ☒

12.1.2. Em caso de não cumprimento do padrão estabelecido no item 12.1.1., o Estabelecimento será notificado e advertido formalmente para, no prazo improrrogável de 7 (sete) dias úteis a partir do recebimento da notificação, demonstrar/apresentar evidências do restabelecimento do Padrão Mínimo de Operação.

12.1.3. Não comprovado o restabelecimento na forma do item 12.1.2., o Estabelecimento incorrerá em multa equivalente a 15% (quinze por cento) do "upfront" (investimento inicial) estabelecido neste Contrato por cada semana de descumprimento.

12.1.4. Na eventualidade de o Estabelecimento necessitar encerrar, suspender ou interromper as operações de quaisquer de suas Lojas por qualquer motivo, seja ele temporário ou permanente, compromete-se a notificar a 99 Food por escrito com uma antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis da data prevista para o fechamento.

12.1.4.1. A notificação deverá ser enviada nos termos estabelecidos na Cláusula 10 deste Contrato e deverá incluir a(s) Loja(s) afetada(s) e o período ou a data definitiva do fechamento.

12.2. Prazos de Entrega

12.2.1. Garantir que os pedidos sejam entregues dentro do prazo informado na plataforma, mantendo a taxa de atrasos inferior a estabelecida no aplicativo, se estabelecida.

12.3. Cancelamentos

12.3.1. O Estabelecimento deverá manter taxa de cancelamentos e reembolsos de pedidos inferior a 5% (cinco por cento) do total de pedidos efetivamente recebidos por meio da plataforma.

12.3.2. Em caso de descumprimento da cláusula 12.3.1. a 99 Food notificará o Estabelecimento para regularização, com o prazo de 5 (cinco) dias úteis para adequação da métrica, sob pena de serem adotadas as medidas pertinentes, na forma deste Contrato.

12.4. Satisfação do Cliente

12.4.1. Empenhar-se para garantir a satisfação dos usuários do 99 Food, mantendo boas notas de avaliações na plataforma.

12.5. Disponibilidade do Cardápio

12.5.1. Assegurar que mantenha disponível no cardápio do app, pelo menos, a mesma quantidade de pratos/produtos/itens, e mesmos preços que os publicados em outras plataformas de delivery.

12.6. Ativação de Novas Unidades

12.6.1. Deverão ser habilitadas e estarem on-line na Plataforma, até **23/06/2026**, 100% (cem por cento) de todas as unidades de lojas do Estabelecimento que estejam em outras plataformas de delivery.

12.6.2. Caso o ESTABELECIMENTO constitua novas lojas e/ou dark kitchens após a assinatura do presente Contrato, deverá habilitá-las e torná-las online na Plataforma 99 no máximo 5 (cinco) dias úteis após sua inauguração ao público.

12.6.3. O ESTABELECIMENTO compromete-se a informar o time Comercial da 99 Food, por e-mail, qualquer nova loja aberta durante o período de vigência do contrato, para assegurar o fluxo de *onboarding* (adesão à plataforma) por parte de novos estabelecimentos, empresas subsidiárias ou filiais que utilizem a mesma marca referida neste contrato, sob pena de ser-lhe aplicada multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor total deste Contrato.

12.7. Comunicação de Comportamentos Fraudulentos

12.7.1. O Estabelecimento se compromete a comunicar imediatamente à 99 qualquer indício, suspeita ou confirmação de comportamento fraudulento identificado no processo de venda, entrega ou atendimento realizado por meio da plataforma 99Food, incluindo, mas não se limitando a: (i) pedidos realizados com indícios de fraude, (ii) uso indevido de meios de pagamento, (iii) manipulação indevida do sistema ou da pontuação de avaliações, (iv) condutas dolosas de colaboradores, terceiros ou consumidores que possam configurar fraude, violação de normas legais ou infração aos Termos de Uso da plataforma.

13. SUBSÍDIO DOS CUSTOS DE ENTREGA

13.1. O Estabelecimento Parceiro concorda em subsidiar 100% (cem por cento) dos Custos de Entrega dos 1º e 2º primeiros pedidos de cada novo Cliente Final (identificado por conta de usuário) de cada loja do Estabelecimento Parceiro. Os custos de entrega cobrados dos clientes finais serão exibidos na Plataforma sob a



denominação "entrega para novos clientes" ou sob termos de significado equivalente, conforme critérios definidos pela 99.

14. RESTRIÇÕES COMERCIAIS

14.1. A 99 Food apresenta proposta vinculante de pagamento de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) ao Estabelecimento, a título de incentivo financeiro inicial ("upfront"), condicionada ao cumprimento das obrigações previstas neste Contrato. O valor só será devido se a ativação do Estabelecimento na plataforma for iniciada e concluída corretamente.

14.2. Tal valor será pago da seguinte forma: D+30 contados da assinatura do contrato e devido cadastramento, validação e aprovação do Estabelecimento na Plataforma.

14.2.1. Desde que o Estabelecimento esteja integralmente adimplente para com suas obrigações sob este Contrato, a 99 Food reembolsará ao Estabelecimento eventual multa aplicada por empresas concorrentes em virtude da formalização do presente Contrato. O Estabelecimento declara que o valor base da multa é de R\$ 430.000,00. Caso o valor aplicado seja comprovadamente superior, a 99 Food arcará com a diferença remanescente até o limite adicional de R\$ 700.000,00, totalizando um teto máximo indenizatório de R\$ 1.130.000,00. O pagamento fica condicionado à apresentação da notificação oficial da multa, cópia do contrato anterior e validação prévia pelo departamento jurídico da 99 Food.

14.3. (A) O Estabelecimento compromete-se a não celebrar, direta ou indiretamente, durante a vigência do Contrato, qualquer novo tipo de relação comercial, contratual ou institucional com empresas que realizem atividade econômica similar ou que atuem como concorrentes diretas em relação à 99Food.

(B) O Estabelecimento também se compromete a não prestar serviços ou manter vínculo que possibilite vantagem econômica ou estratégica a entidades empresárias que venham a ser constituídas, incorporadas ou adquiridas com o objetivo de atuar no mesmo mercado ou prestar serviços concorrentes ou similares aos da 99, direta ou indiretamente, de forma a representar concorrência efetiva ou potencial à 99, independentemente da denominação social ou estrutura societária adotada.

(C) Fica expressamente ressalvado que esta restrição não se aplica à manutenção ou renovação de contratos já vigentes com outras plataformas ou parceiros comerciais que operem em segmento concorrente, desde que tais contratos tenham sido celebrados antes da data do Contrato originalmente celebrado com a 99Food. Assim, em caso de vencimento ou necessidade de prorrogação/renovação de contratos previamente existentes, o Estabelecimento poderá livremente renová-los, sem necessidade de prévia autorização ou aprovação da 99 Food, preservadas as demais obrigações contratuais assumidas entre as Partes."

14.4. O Estabelecimento poderá continuar operando em outras plataformas que já mantinha relações comerciais, mas compromete-se a não celebrar, direta ou indiretamente, durante a vigência deste Termo, qualquer novo tipo de relação comercial, contratual ou institucional com outras empresas que atuem no mesmo mercado ou prestem serviços concorrentes ou similares aos da 99 Food, direta ou indiretamente, de forma a representar concorrência efetiva ou potencial à 99 Food, independentemente da denominação social ou estrutura societária ou contratual adotada.

14.5. As obrigações assumidas neste Contrato, especialmente a de exclusividade, são essenciais para a continuidade das negociações. Caso o Estabelecimento as descumpra, a 99 Food poderá encerrar as tratativas imediatamente, rescindindo o presente instrumento, sem aviso prévio e sem qualquer dever de contratar ou indenizar, e sem prejuízo de a 99 Food em buscar reparação por perdas e danos que tiver efetivamente sofrido decorrentes da violação das obrigações aqui previstas. A 99 Food não responderá por perdas, lucros cessantes, expectativa de contratação ou qualquer outro prejuízo alegado pelo Estabelecimento em razão da interrupção das negociações, independentemente da causa que der origem à interrupção.

14.6. Quaisquer investimentos realizados pelo Estabelecimento durante a vigência deste Termo, como publicidade, mídia, estrutura ou serviços, serão feitos por sua conta e risco, sem direito a reembolso. O Estabelecimento declara ter plena ciência de que a assinatura do contrato definitivo está condicionada a etapas de validação e aprovação comercial, técnica e jurídica pela 99 Food.

14.7. A cláusula penal compensatória devida em razão do descumprimento desta Cláusula será equivalente a 1,5 (uma vez e meia) o valor total investido pela 99 Food a título de incentivo financeiro inicial (upfront), conforme disposto nesta Cláusula 14, acrescido de todos os valores investidos pela 99 durante a vigência do Contrato, incluindo, mas não se limitando a, descontos nas Taxas de Serviço, valores investidos em mídia e campanhas promocionais, bem como quaisquer outros aportes realizados em benefício direto ou indireto do Estabelecimento. Em caso de cobrança judicial, o Estabelecimento também responderá pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% da causa em caso de litígio judicial, ou 10% sobre o valor da multa em caso de pagamento em vias não judiciais.

14.8. Em acréscimo à penalidade por inadimplemento contratual estabelecida no item 14.7 acima, a 99 Food poderá cobrar, de forma conjunta, todos os valores de comissões (cobrança pelo uso da plataforma ou take rate) inicialmente isentados pela 99 Food, referente a todo o período de vigência prevista para este contrato. A 99 Food poderá, a seu exclusivo critério, deduzir o valor da cláusula penal compensatória de quaisquer créditos que detenha em face do Estabelecimento no período em que ocorrer o inadimplemento, incluindo, mas não se limitando a, valores devidos a título de repasse de pedidos realizados por meio da Plataforma. Neste caso, fica desde já autorizada a compensação automática da penalidade nos referidos repasses e demais créditos eventualmente existentes.

14.9. Verificada a existência de um descumprimento ao disposto nesta cláusula, a 99 Food deverá formalizar a sua ocorrência mediante o envio de notificação por escrito ao Estabelecimento, que, por sua vez, deverá sanar o inadimplemento no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da referida notificação ("Prazo de Cura"). Caso o Prazo de Cura se encerre sem que o Estabelecimento tenha sanado integralmente o inadimplemento, este deverá efetuar o pagamento da cláusula penal compensatória à 99 Food no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas do término do Prazo de Cura.

14.10. O Estabelecimento declara-se ciente de que o compromisso adotado nesta cláusula não é condição obrigatória para a disponibilização de sua(s) marca(s) na Plataforma 99 Food, cabendo exclusivamente ao Estabelecimento optar: (i) pela adoção deste compromisso e pelos benefícios comerciais decorrentes; ou (ii) por disponibilizar sua(s) marca(s) e/ou Estabelecimentos na Plataforma 99 Food mediante a condição comercial padrão ofertada. Neste sentido, o Estabelecimento declara expressamente que opta voluntariamente pelas restrições ora estipuladas em virtude dos benefícios atrelados.

15. SUPORTE DA 99 AO FATURAMENTO DO PARCEIRO ("99 DE GMV GARANTIDO")



15.1. Garantia de Receita

A 99 Food compromete-se a garantir ao ESTABELECIMENTO uma parcela mínima de faturamento ("GMV Garantido") pelo período de 12 (doze meses) contados a partir da ativação das lojas na Plataforma, conforme condições melhor descritas nas cláusulas seguintes e em quaisquer Anexos incluindo contrapartidas adicionais.

15.2. Condição para Suporte Financeiro

Caso, ao final do período de 12 (doze) meses ("Período de Referência"), o GMV efetivamente obtido pelo ESTABELECIMENTO, considerando a soma de valores de todos os pedidos recebidos na plataforma 99 Food, seja inferior ao GMV de Referência, a 99 Food pagará ao ESTABELECIMENTO um valor de suporte financeiro correspondente ao percentual e condições definidos abaixo.

15.3. Fórmula de Cálculo

O valor do suporte financeiro será apurado conforme a seguinte fórmula:

Valor de Suporte (GMV Garantido) = (GMV de Referência – GMV Efetivo) x Percentual Aplicado

15.3.1. A 99 Food compensará 30% (trinta por cento) da diferença entre o GMV de Referência e o GMV efetivo, sem limitação de percentual de queda.

15.4. Condições para Suporte

Após o Período de Referência, serão apurados os valores reais de GMV obtidos pelo Estabelecimento, considerando a soma de valores de todos os pedidos recebidos na plataforma 99 Food, observando-se que, a depender do montante apurado de GMV Real e do Período de Referência em que o Contrato estiver, o valor a ser pago a título de GMV Garantido, poderá variar.

15.4.1. O GMV Referência será no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) por mês.

15.4.2. O valor devido será pago ao final do mês subsequente ao fechamento do Período de Referência estabelecido. O ESTABELECIMENTO obriga-se a prestar contas à 99 Food, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da apuração, apresentando todas as informações necessárias à verificação do GMV obtido, inclusive em outras plataformas de delivery.

15.5 Exceções e Hipóteses de Suspensão/Perda do Suporte/GMV Garantido

Não haverá pagamento do suporte financeiro previsto nesta cláusula, ou este poderá ser suspenso ou perdido, nas seguintes hipóteses:

- a) Força maior ou caso fortuito que impacte materialmente as vendas (ex.: desastres, falhas generalizadas de serviços essenciais).
- b) Fechamento temporário ou definitivo de lojas/unidades, suspensão de operações, ou indisponibilidade de produtos por fato imputável ao ESTABELECIMENTO.
- c) Fraude, subfaturamento, manipulação de pedidos ou canais, ou qualquer conduta que distorça artificialmente o GMV.
- d) Não envio das evidências/documentos exigidos no prazo contratual, ou envio com inconsistências materiais.

15.5.1. O ESTABELECIMENTO declara e garante a veracidade, integridade e exatidão de todas as informações e documentos fornecidos à 99 Food no cumprimento desta obrigação. O descumprimento da obrigação prevista nesta cláusula sujeitará o ESTABELECIMENTO ao pagamento de multa não compensatória equivalente ao valor investido pela 99 Food disposto na cláusula 15.1, a ser quitada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação da 99 Food, sem prejuízo da obrigação de indenizar a 99 Food por eventuais perdas e danos adicionais. Além disso, o descumprimento poderá ensejar a rescisão imediata do contrato, a exclusivo critério da 99 Food e sem qualquer ônus para esta.

15.5.2. A 99 Food terá o direito de auditar, diretamente ou por meio de terceiros por ela designados, as informações, documentos e registros contábeis do ESTABELECIMENTO, desde que relacionados ao cumprimento desta cláusula, mediante comunicação prévia.

15.6. Caso o ESTABELECIMENTO venha a encerrar as atividades de qualquer loja pertencente às marcas que compõem sua rede, deverá comunicar à 99 Food por escrito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do encerramento das atividades da referida loja. A comunicação de encerramento deverá ser acompanhada da atualização dos dados referentes ao número de lojas em operação, para efeito de recálculo do GMV Referência. O GMV Referência será recalculado proporcionalmente à quantidade atualizada de lojas em funcionamento no momento do encerramento, considerando as lojas remanescentes.

16. ASSINATURAS

16.1. Este documento será considerado aceito e celebrado entre as partes no momento em que o representante legal do Estabelecimento Parceiro clicar para aceitar os termos e condições e os anexos.

17. CONFIDENCIALIDADE

17.1. As Partes se comprometem a manter em sigilo todas as informações trocadas durante as negociações deste Termo, podendo usá-las apenas para fins relacionados à eventual assinatura do Contrato, sendo vedado o compartilhamento de tais informações com terceiros, salvo com autorização prévia e por escrito, ou por exigência legal ou judicial. O descumprimento desta cláusula sujeitará a Parte infratora à responsabilização por perdas e danos, além de outras medidas cabíveis. A obrigação de sigilo permanecerá válida por **5 (cinco) anos** após o término deste Termo, mesmo que o Contrato não venha a ser assinado.

18. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

18.1. Para a interpretação das disposições a seguir, quaisquer termos em letras maiúsculas terão o seu significado atribuído pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 – LGPD) ou pelo próprio Contrato.

18.2. Para a execução do Contrato, em relação às atividades de Tratamento de Dados Pessoais realizadas nesse contexto, as Partes se comprometem a:

- (i) assegurar a confidencialidade dos Dados Pessoais tratados no contexto do presente Contrato, por si e por seus colaboradores ou terceiros, que venham a ter acesso a eles;
- (ii) tratar apenas os Dados Pessoais necessários para a execução do Contrato seguindo as instruções previstas no documento, e de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 – LGPD);
- (iii) tratar os Dados Pessoais de acordo com as instruções previstas no Contrato, exceto nos casos em que o tratamento seja necessário para cumprimento de obrigações legais ou regulatórias a que as Partes se sujeitem, hipótese em que uma deverá, sempre que possível, notificar a outra previamente.
- (iv) assegurar que o Tratamento dos Dados Pessoais, realizado no contexto do Contrato, fique restrito aos Colaboradores responsáveis pelo Tratamento.

18.3. As Partes implementarão medidas técnicas, administrativas e organizacionais adequadas, proporcionais e compatíveis com as atividades de Tratamento realizadas.

18.4. Quando for necessária a contratação de Subcontratado por qualquer uma das Partes, a Parte deverá garantir que o seu Subcontratado cumpra no mínimo os mesmos requisitos previstos neste Contrato. Ainda, será responsável por todas as ações e omissões de seu(s) Subcontratado(s) em relação ao Tratamento dos Dados Pessoais no contexto do Contrato.

18.5 As Partes deverão cooperar mutuamente, se necessário e no limite de suas atividades, com o cumprimento das obrigações relacionadas ao exercício dos direitos dos Titulares dos Dados Pessoais e atendimento a eventuais solicitações de Autoridades Fiscalizadoras, de acordo com as Leis e Regulamentos de Proteção de Dados.

18.6 Caso seja necessária a realização de Transferência Internacional de Dados Pessoais, as Partes deverão garantir que a Transferência Internacional seja realizada de acordo com um dos mecanismos previstos pela LGPD e demais Leis e Regulamentos de Proteção de Dados.

18.7. As Partes notificarão uma à outra, em até 24 (vinte e quatro) horas, quando identificarem a ocorrência de um Incidente de Segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais, em decorrência do presente Contrato e, caso necessário, fornecerão informações suficientes para que a outra Parte possa cumprir com eventuais exigências previstas em leis e regulamentos de proteção de dados.

Parágrafo Único: As Partes não divulgarão qualquer informação sobre o Incidente de Segurança, exceto se em comum acordo ou quando houver obrigação legal ou determinação de autoridade competente.

18.8. As Partes deverão informar uma à outra, em até 48 (quarenta e oito) horas, acerca do recebimento de solicitações de Titulares de Dados Pessoais ou determinações de autoridades fiscalizadoras relacionadas ao Contrato.

18.9. Com o término do Contrato, as Partes deverão interromper o Tratamento de Dados Pessoais realizado no contexto do Contrato e excluir tais Dados Pessoais, bem como eventuais cópias que porventura existam, podendo manter tais dados se necessários para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias a que se sujeitem às Partes.

18.10. As Partes deverão indenizar, defender e isentar a outra Parte contra toda e qualquer responsabilidade ou dano que decorrer do não cumprimento deste Contrato e/ou não cumprimento de leis e regulamentos de proteção de dados devendo cada Parte responder individualmente no limite de suas atividades.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS



19.1. O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes, seus sucessores e cessionários a qualquer título. As Partes declaram e garantem que estão devidamente representadas para firmar este Termo, e que sua celebração e o cumprimento das obrigações aqui previstas não violam quaisquer contratos, documentos ou decisões administrativas ou judiciais às quais estejam vinculadas. Este Termo somente poderá ser alterado por escrito, mediante concordância expressa das Partes. A tolerância pela **99 Food** ao descumprimento de qualquer obrigação será considerada mera liberalidade e não implicará renúncia de direitos, novação ou alteração tácita deste instrumento.

19.2. Nenhuma das Partes poderá ceder ou transferir seus direitos e obrigações sem consentimento prévio e escrito da outra Parte.

19.3. Todas as pessoas jurídicas qualificadas como ESTABELECIMENTO respondem de forma solidária e integral por todas as obrigações, responsabilidades e encargos decorrentes deste Contrato, independentemente de benefício de ordem. Caso aplicável, o ESTABELECIMENTO deve promover a adesão de suas franqueadas à Plataforma e assumir responsabilidade exclusiva por tal integração, obrigando-se a replicar e garantir o fiel cumprimento das disposições deste instrumento perante as suas unidades franqueadas, sob pena de responder diretamente por eventuais infrações cometidas por estas

19.4. Para todos os fins deste Contrato, fica estabelecido que o pagamento realizado pela 99 FOOD a qualquer uma das pessoas jurídicas qualificadas como Estabelecimento, conforme indicado pelo Estabelecimento, será considerado válido, eficaz e suficiente para a quitação integral das obrigações previstas neste Contrato, não podendo as demais pessoas jurídicas pleitear quaisquer valores adicionais ou reivindicar novo pagamento a qualquer título.

19.5. Os Termos e Condições Gerais, os Termos e Condições Comerciais, o presente Contrato, seus Anexos, e eventuais modificações feitas nesses documentos ao longo do tempo, constituem o acordo integral e definitivo entre as partes sobre seu objeto. Eles substituem todas as propostas, negociações, entendimentos prévios ou comunicações anteriores, sejam elas orais ou escritas. Caso qualquer alteração nesses Termos e Condições implique em mudanças nas obrigações acordadas, a 99 compromete-se a informar o Estabelecimento com pelo menos 5 dias de antecedência antes de sua entrada em vigor. As partes ratificam sua intenção de celebrar este contrato e obrigam-se a cumprir as condições nele estabelecidas.

19.6. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Termo, com renúncia a qualquer outro. Este Termo poderá ser aceito por meio eletrônico, sendo plenamente válido nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato em conjunto com as testemunhas abaixo.



ESTABELECIMENTO:

Nome: LUIS HENRIQUE GOIS DE PAIVA
Representante Legal
Luis Henrique Gois de Paiva
CNPJ nº 15.869.086/0001-60

Nome: CAROLINE ALVES KATAKURA 42272681840
Representante Legal
Caroline Alves Katakura
CNPJ nº 31.690.255/0001-57

Nome: ARO TEMAHERIA PRAIA GRANDE LTDA.
Representante Legal
Kauê de Lima Gonçalves
CNPJ nº 37.140.740/0001-33

Nome: PURAVIDA SUSHI LTDA.
Representante Legal
Christian Freire Monteiro
CNPJ nº 36.069.101/0001-66

Nome: AMARE RESTAURANTE LTDA
Representante Legal
LUCAS MATHEUS GOIS DE PAIVA
CNPJ nº 52.475.317/0001-88

Nome: SHARK PIZZAS LTDA..
Representante Legal
Luis Henrique Gois de Paiva
CNPJ nº 37.111.375/0001-39

Testemunha 1: _____
Nome:
CPF:

99 FOOD:

Fabiana Siviero
Representante Legal
99 FOOD LTDA.
CNPJ nº 60.112.920/0001-23

Testemunha 2: _____
Nome:
CPF:



ANEXO 1 – LISTA DE FILIAIS

Por meio deste Anexo, o ESTABELECIMENTO concorda que o Contrato será aplicável às seguintes Filiais:

N/A

